

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SOLUCIONES SUPUESTO 23

1 B

La prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave viene regulada en los **artículos 190 a 192 de la Ley General de la Seguridad Social**. La cuantía de la prestación económica consistirá en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo. En base a lo anterior, si Candela mantiene una jornada de trabajo del 35%, significa que reduce su jornada en un 65% (100%-35%; reducción superior al 50% exigido). Y la base reguladora será, conforme establece el artículo 13 del D 1646/1972, “el resultado de dividir el importe de la base de cotización del trabajador (...), en el mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación de incapacidad, (...), por el número de días a que dicha cotización se refiera”. Así, $3.000/30=100$; $100 \times 65\%=65\text{€}/\text{día}$; $65 \times 30=1.950$ euros mensuales. También podemos realizar el siguiente cálculo más directo: $3.000 \times 65\%=1.950$ euros. (TEMA 9)

2 C

Conforme establece el **artículo 190 de la Ley General de la Seguridad Social**, la regla general es que la prestación económica se reconoce hasta que el menor cumpla 18 años. No obstante, el apartado 3 de este mismo artículo establece que se mantendrá hasta los 23 años, si al cumplir la mayoría de edad, persistiera el padecimiento del cáncer diagnosticado anteriormente y subsistiera la necesidad de hospitalización, tratamiento y cuidado durante el mismo, en los términos y con la acreditación que se exigen en los apartados anteriores. Lo que implica la persistencia de la situación protegida, es decir, la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente del menor. Como el hijo de Candela fue detectado de leucemia cuando era menor de edad y aún persiste la necesidad de su cuidado, se le mantendrá el percibo de la misma hasta el cumplimiento de los 23 años. (TEMA 9)

3 A

Para responder a esta pregunta debemos dirigirnos al **artículo 237.3 de la Ley General de la Seguridad Social**, el cual establece que las cotizaciones realizadas durante el periodo en el que se hubiera reducido la jornada de trabajo para el cuidado de menores afectado por cáncer u otra enfermedad grave, “se computarán incrementadas hasta el 100 por cien de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural e incapacidad temporal”. (TEMA 9).

4 C

Ya sabemos que, aunque las contingencias comunes estén protegidas con una mutua, es sólo a efectos de gestión económica y control de la prestación. Los partes de alta médica en los procesos derivados de contingencias comunes se emitirán por el correspondiente facultativo del servicio público de salud y se comunicará a la mutua en el caso de trabajadores protegidos por ella, conforme establece el **artículo 5 del RD 625/2014**. Según el artículo 6 del mismo texto legal, “en los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes cuya cobertura corresponda a una mutua, cuando ésta, (...), considere que el trabajador puede no

estar impedido para el trabajo, podrá formular, a través de los médicos adscritos a ella, propuestas motivadas de alta médica, a las que acompañará los informes y pruebas que, en su caso, se hubiesen realizado”. (TEMA 8)

5 D

Agotado el plazo de duración de 365 días, la inspección médica del INSS es la única competente para emitir el alta médica por: curación, mejoría, propuesta de incapacidad permanente o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por dicha entidad gestora Su fundamentación se encuentra recogida en el **artículo 170.2 de la Ley General de la Seguridad Social**. (TEMA 8)

6 B

El **artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social** establece que, para acceder a la jubilación parcial, se requiere un período mínimo de cotización de 33 años. Sin embargo, este requisito se reduce a 25 años para aquellos trabajadores que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%. Por tanto, si Ricardo tiene reconocida una discapacidad del 33%, se le exigirá 25 años. (TEMA 10)

7 B

Conforme establece el **artículo 215.2.e) de la Ley General de la Seguridad Social**, “los contratos de relevo (...) deberán mantenerse al menos durante los dos años posteriores a la extinción de la jubilación parcial”. (TEMA 10)

8 A

No se tendrá derecho a este complemento en el supuesto de jubilación parcial. No obstante, se reconocerá el complemento que proceda cuando desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación plena, una vez cumplida la edad que en cada caso corresponda. Así viene regulado en el **artículo 60.4 de la Ley General de la Seguridad Social**. (TEMA 10)

9 D

Cuidado, debemos leer bien. Dado que a esta empresa se le aplica el sistema de autoliquidación y no el de liquidación directa, el plazo para cumplir con las obligaciones de liquidación se extiende, según lo establecido en el **artículo 18.1 del RD 2064/1995**, hasta el **último día natural** del plazo reglamentario de ingreso correspondiente, y no hasta el penúltimo día natural (que es lo que aplicaría en el caso de la liquidación directa). Por tanto, el plazo límite para que la empresa cumpla con la obligación de liquidar las cuotas de marzo es hasta el 30 de abril de 2026. (TEMA 4)

10 A

Como la empresa ha cumplido dentro de plazo la obligación de liquidar, el recargo aplicable se situará entre el 10% y el 20%. Este porcentaje variará en función del momento del abono de las cuotas adeudadas, tal y como se especifica en el **artículo 10.1.a) del RD 1415/2004**:

- Un 10% si el pago se efectúa dentro del primer mes natural siguiente al vencimiento del plazo de ingreso.
 - Un 20% si el pago se realiza a partir del segundo mes natural siguiente.
- (TEMA 5)

11 A

Conforme establece el **artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social**, si entre la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación y la del hecho causante de la pensión de jubilación haya transcurrido al menos un año, la percepción de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o a tiempo parcial, o por cuenta propia del pensionista. En el caso de Carlos:

- Cumplió 67 años en abril de 2025 y causó pensión de jubilación plena con 40 años cotizados.
 - La EOJ para él eran los 65 años, cuando tenía 38 años cotizados. Es decir en abril de 2023.
 - Entre el año 2023 y el 2025 han pasado 3 años, superando el requisito temporal de al menos 1 año para poder acceder a la jubilación activa
- (TEMA 10)

12 C

Conforme establece el **artículo 14 de la Ley 19/2021 de IMV**, “el derecho a la prestación del IMV nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud”. Por tanto, si Inés presenta la solicitud el día 4 de marzo de 2026, los efectos económicos de la misma serán a partir del 1 de abril de 2026.

(TEMA 12)

13 B

Conforme establece el **artículo 13 de la Ley 19/2021**, la renta garantizada se establece mensualmente en el 100% del importe anual de las pensiones no contributivas. Para una unidad de convivencia, esta cuantía se incrementa en un 30% por cada miembro adicional a partir del segundo, con un tope máximo del 220%.

Para la unidad de convivencia compuesta por Inés y sus tres hijos (un total de cuatro miembros), el porcentaje base es:

- $100\% \text{ (miembro principal)} + 30\% \text{ (hijo 1)} + 30\% \text{ (hijo 2)} + 30\% \text{ (hijo 3)} = 190\%$.

Además, según el **artículo 13.2.d) de la Ley 19/2021**, a este porcentaje debe añadirse un incremento adicional del 22% si en la unidad de convivencia hay alguna persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%.

Por lo tanto, el porcentaje total aplicable es: $190\% + 22\% = \mathbf{212\%}$.

A algunos le surgirá la duda de por qué el incremento del 22% no se aplica por duplicado si son dos los hijos con dicha discapacidad. La razón es que el artículo no especifica que el incremento sea por cada miembro que acredite la discapacidad,

sino que se aplica una única vez (“alguna persona tenga reconocida esa discapacidad”), independientemente del número de personas que la presenten. (TEMA 12).

14 A

Según el **artículo 20.1.f) de la Ley 19/2021**, cuando en la unidad de convivencia que debe percibir la pensión por alimentos no recibe el abono por parte de la persona obligada (en este caso el exmarido), se exceptuará del cómputo de rentas y renta exenta del cómputo de ingresos. Por tanto, los 300 euros mensuales no computarán. (TEMA 12)

15 C

El complemento de ayuda para la infancia (CAPI) sólo es incompatible con la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33%, conforme establece la **DA 10 de la Ley 19/2001**. La cuantía del CAPI varía en función de la edad que tenga cumplida el menor el día 1 de enero del correspondiente ejercicio. Siendo los tramos establecidos en el **artículo 13 del mismo texto legal**:

- Menores de 3 años: 115 euros.
- Mayores de 3 años y menores de 6 años: 80,50 euros.
- Mayores de 6 años y menores de 18 años: 57,50 euros

En el caso de Ines, como tiene dos hijos menores, el importe a percibir sería:

- Menores de 3 años (hijo de 1 año): 115 euros.
- Mayores de 3 años y menores de 6 años (hijo de 4 años): 80,50 euros.
- TOTAL: $115 + 80,50 = 195,50$ euros.

(TEMA 12)